

감사결과 처분요구서

- ◇◇사택 차량-자전거 충돌사고 감사 -

2022. 3. 30.

○○본부

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

2021. 12. 7.(화) ◇◇발전소에서 소속 직원에 대한 법원의 음주운전 교통사고 처분 결과를 보고함에 따라, 해당 직원의 음주운전 사고 및 관련 규정 위반 등을 조사하여 필요한 조치를 하기 위해 감사를 시행하였다.

<처분 결과>

- ▣ △△지방검찰청에서 ○○○ 대리를 교통사고처리특례법위반(치상)과 도로교통법 위반(음주운전)으로 약식기소(2021. 10. 6.)하였고, △△지방법원에서 검찰 기소 의견을 받아들여 벌금 **,***,***원을 선고함(2021. 10. 15.)

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 음주운전 교통사고를 낸 ◇◇발전소 ◇◇부 ○○○ 대리의 음주운전과 사고 경위, 이에 따른 관련 규정 위반 여부를 중점적으로 확인하였다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 1. 17.부터 같은 해 1. 28.까지 □□본부 감사업무 담당차장을 투입하여 ‘◇◇사택 차량-자전거 충돌사고’와 관련된 직원들에 대하여 감사를 실시하고, 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 3. 29. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	□□본부	복무감사	직원의 성실의무 위반	징계 (정직 3월)	(1)
	□□본부		음주운전 근절 교육 및 재발 방지대책 수립·시행	통보	

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 직원의 성실의무 위반

관 계 부 서 □□본부

징 계 대상자 ○직급 ○○○

징 계 종 류 정직 3월

요 구 사 유

「도로교통법」 제26조(교통정리가 없는 교차로에서의 양보운전)에 따르면 교차로에서 좌회전하려고 하는 차의 운전자는 직진하거나 우회전하려는 다른 차가 있을 때 양보토록 하고 있고, 동 법 제44조(술에 취한 상태에서 운전 금지)는 혈중 알코올농도 0.03퍼센트 이상의 음주운전을 금지하고 있으며, 또한 「교통사고처리 특례법」 제3조(처벌의 특례) 제3항은 차의 운전자가 교통사고로 인하여 「형법」 제268조의 죄를 범한 경우에는 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.

「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)에서는 “공직자는 법령을 준수하고, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.”라고 되어 있으며, 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에서 “직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지켜야 한다.”라고 되어 있다. 또한 동 규칙 제73조(징계)는 직원으로서

법령 또는 사규를 위반하여 “직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때”에 징계하도록 되어 있다.

그러나 ○○○ 대리는 2021. 9. 15.(수) 20:40 ~ 22:17 동안 지인과 ○○ 호프집에서 술을 마셨고, 비음주 지인이 ○○○ 대리 투싼 차량에 일행을 태워 ◇◇사택 ○○○동 옆 주차장까지 운전하였고, 차에서 내린 후 지인들의 음주운전 만류에도 불구하고, ○○○ 대리는 본인 차량을 ○○동 지하주차장에 주차하기 위해 10m 가량 운전하여 교차로에서 좌회전하던 중, 전방에서 자전거를 타고 내려오던 ∇∇∇ 과장을 발견치 못하고 충돌하여, ∇∇∇ 과장에게 좌측 ** **골절(진단주수 *주, 치료 **주)의 상해를 입히는 음주운전 교통사고를 발생시켰다.

○○○ 대리는 사고현장에서 경찰관의 음주측정으로 혈중알코올농도 *.***%의 수치가 나와 2021. 10. 15. △△지방법 원으로부터 「도로교통법」 제44조 제1항(술에 취한 상태에서의 운전 금지), 제148조의2(벌칙) 제3항 제2호, 교통사고처리 특례법 제3조(처벌의 특례), 형법 제38조(경합범과 처벌례)에 따라 벌금 **,***,***원을 선고 받았다. 이는 「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)와 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 것으로 동 규칙 제73조(징계) 1호에 따른 「징계양정기준에 관한 지침」 [별표4] 3. “음주운전으로 경상해, 물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우(정직 ~ 감봉)”에 해당된다.

비록 ○○○ 대리는 막내딸 건강 문제 등(○○증, 딸 병간호를 위한 부인 실직) 여러 가지 복잡한 가정상황이 있었고, 사고피해자인 ∇∇∇ 과장도 ○○○ 대리의 여러 어려운 상황(사고보험료, 벌금, 합의금 등)을 고려하여 선처를 바란다고 하더라도, 음주운전을 근절하기 위한 회사의 지속적인 노력을 고려하지 않을 수 없다.

또한 ○○○ 대리는 피해자인 ∇∇∇ 과장에게 좌측 ** **골절로 체내 금속물 고정 수술을 받게 하는 등 향후 후유장애를 유발할 수 있는 음주운전 교통 상해를 입혔다. 그리고 사택은 직원과 직원가족(부모, 배우자, 유아자녀 등)이 함께 거주하는 곳으로, 사택 내 음주운전은 직원과 직원가족에게 큰 위협이 될 수 있음을 본부 전 직원들에게 각인시키기 위해서라도 ○○○ 대리의 음주운전을 엄하게 징계할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ □□본부장은 만취상태(혈중알코올농도 *.***%)에서 사택 내 음주운전으로 사택 거주 직원에게 좌측 ** **골절의 상해를 입히는 교통사고를 내어 법원으로부터 「도로교통법」 제44조 제1항(술에 취한 상태에서의 운전 금지), 제148조의2(벌칙) 제3항 제2호, 「교통사고처리 특례법」 제3조(처벌의 특례), 형법 제38조(경합범과 처벌례)에 따라 벌금 **,***,***원을 선고받음으로써, 「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)와 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 4(을)직급 ○○○에게 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 1호에 의거 ‘정직 3월’ 처분을 하시기 바랍니다(징계).

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 요 구

제 목 음주운전 근절 교육 및 재발 방지대책 수립·시행

관 계 부 서 □□본부

요 구 종 류 통보(1건)

요 구 내 용

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서 운전 금지)에서는 “누구든지 술에 취한 상태에서 자동차 등을 운전하여서는 아니 된다.”, “술에 취한 상태의 기준은 혈중알코올 농도 0.03퍼센트 이상인 경우로 한다.”라고 되어 있고, 「형법」 제268조에서는 “업무상 과실 또는 중대한 과실로 사람을 사망이나 상해에 이르게 한 자는 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.”라고 되어 있으며, 또한 「교통사고처리 특례법」 제3조(처벌의 특례) 제3항은 차의 운전자가 교통사고로 인하여 「형법」 제268조의 죄를 범한 경우에는 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.

「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)에서는 “공직자는 법령을 준수하고, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.”라고 되어 있으며, 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에서 “직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지켜야 한다.”라고 되어 있다.

그럼에도 불구하고 2021. 9. 15.(수) 22시 30분경 소속 직원이 만취상태(혈중

알코올농도 *.***%)에서 사택 내 음주운전으로 사택 거주 직원에게 좌측 ** **
골절의 상해를 입히는 교통사고를 내어 법원으로부터 교통사고처리특례법위반
(치상)과 도로교통법위반(음주운전)으로 벌금 **,***,***원을 선고받았다.

이는 음주운전을 근절하기 위한 회사의 지속적인 노력에 찬물을 끼얹을 뿐만
아니라, 사택에서 안전하게 거주해야 할 직원과 직원가족(부모, 배우자, 유아자녀 등)에게
큰 위협을 초래하였다고 할 수 있다.

따라서 이번 음주운전 상해 교통사고를 계기로 공직자로서 지켜야 할 기본
법규인 「도로교통법」에 대한 준수를 재차 강조하여 직원들의 음주운전이
재발하지 않도록 교육과 재발 방지대책을 수립·시행하여야 할 것이다.

조치할 사항

- ❖ □□본부장은 유사사례가 재발되지 않도록 전 직원에게 음주운전 근절
교육과 재발 방지대책을 수립 및 시행하시기 바랍니다(통보).